

0050941-71.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... descobriram que o aparelho era da vítima de roubo e que teria sido subtraída por volta das 23:00 na Avenida do Estado. Após obterem tais informações, o acusado reconheceu que havia roubado o telefone da vítima. Em virtude do acusado estar machucado, foi levado até o AMA da Sé para atendimento. (fls. 07)

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Filipe Evangelista, colega de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0050941-71.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0050941-71.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 3607/2018 - 8º

Distrito Policial - Brás, 568/2018 - 8º Distrito Policial - Brás

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONAS ALVES DE OLIVEIRA

Vistos.

JONAS ALVES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 11 de junho de 2018, por volta das 23 horas, na Avenida Rangel Pestana, nº 200, Sé, nesta cidade e Comarca de São Paulo, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, o aparelho celular da marca "Samsung", avaliado em R\$1.100,00 (mil e cem reais), conforme auto de avaliação de fls. 16, pertencente à vítima Josefa Barbosa da Silva Sousa.

Segundo se apurou, na data e local dos fatos, a vítima, motorista do aplicativo "Uber", transitava pela via pública em seu automóvel, com os fechados, quando foi abordada pelo denunciado. Ato contínuo, o denunciado quebrou um dos vidros,

utilizando suas mãos; assim, apoderou-se do aparelho de telefone celular da vítima, que se encontrava no painel do veículo.

Policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina próximo ao local dos fatos, ao visualizarem o denunciado com cortes no braço e portando um celular na mão, abordaram-no. Na ocasião, o denunciado afirmou tratar-se de aparelho obtido mediante furto.

Tendo em vista os ferimentos apresentados na região do braço do denunciado, gerados em decorrência da prática delituosa, os milicianos o encaminharam para atendimento no "AMA" da Sé. Em seguida, o denunciado foi conduzido ao Distrito Policial, sendo autuado em flagrante delito.

O réu foi preso em flagrante e solto mediante a concessão de liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares em audiência de custódia (fls. 84/87). A denúncia foi recebida em 03 de julho de 2018 (fls. 114/115). Diante da não localização do réu para sua citação, em 17 de setembro de 2018, o processo e o prazo prescricional foram suspensos nos termos do artigo 366 do CPP (fls. 154). O réu foi citado pessoalmente e em 02 de agosto de 2022 foi revogada a suspensão e o prazo prescricional do processo (fls. 225). A Defesa prévia foi ofertada (fls. 230/231). O recebimento da denúncia foi ratificado em 25 de agosto de 2022 (fls. 233/234).

Em audiência, foram inquiridas a vítima, substituída por uma das testemunhas arroladas pelas partes, e uma testemunha. Ao final, o réu foi interrogado.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do CPP.

As partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, em razão das provas amealhadas. A Defesa, por seu turno, ofertou pedidos de benefícios na dosimetria da pena.

É o sucinto relatório.
Decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

Desde da fase inquisitorial foram arregimentadas provas do envolvimento do réu nos delitos a ele imputados.

A materialidade dos delitos restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06), pelo boletim de ocorrência (fls. 13/15), pelo auto de prisão exibição/apreensão/entrega (fls. 16), pelo laudo do veículo (fls. 124/132) e pela prova oral colhida nos autos.

No mesmo sentido, a autoria aponta para o increpado.

A vítima Josefa, ouvida em solo policial, declarou que trabalhava como motorista de aplicativo e que na data dos fatos, trafegava pela Avenida do Estado por volta das 23:00hs, quando o acusado surgiu pedindo dinheiro. Disse que o vidro do carro estava fechado e ao sinalizar que não tinha nada, o acusado, usando as duas mãos, quebrou o vidro do carro e arrancou o aparelho celular que estava no painel do veículo. Por fim, disse que o aparelho foi recuperado e reconheceu o acusado com absoluta certeza como o autor do delito (fls. 09)

A testemunha Marcel de Souza, policial militar ouvido na delegacia, declarou que no dia dos fatos, estava em patrulhamento de rotina próximo ao local dos fatos quando avistou o acusado com cortes no braço e carregando um celular na mão. O indivíduo ao notar a presença da viatura passou a fingir que falava ao telefone, o que motivou a abordagem. Indagado, Jonas alegou que o telefone celular seria de sua

esposa, então, tentaram contato com alguém da lista do aparelho e descobriram que o aparelho era da vítima de roubo e que teria sido subtraída por volta das 23:00 na Avenida do Estado. Após obterem tais informações, o acusado reconheceu que havia roubado o telefone da vítima. Em virtude do acusado estar machucado, foi levado até o AMA da Sé para atendimento. (fls. 07)

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Filipe Evangelista, colega de farda (fls. 08).

Interrogado na fase extrajudicial, o réu permaneceu em silêncio (fls. 11).

Em Juízo, a prova foi refeita.

A vítima Josefa aduziu que foi furtada e recuperou o celular antes mesmo de fazer o B.O.. Disse que estava trabalhando com aplicativo Uber quando foi abordada por um indivíduo que queria dinheiro. Diante de sua negativa, o acusado quebrou o vidro, tomou o aparelho celular e saiu correndo. Depois de uma hora e meia foi até a delegacia. Esclareceu que ao ir ao encontro do marido, encontrou uma viatura, sendo que os policiais perguntaram sobre o vidro quebrado. Após algum tempo, soube que os policiais tinham detido o acusado com seu celular na praça da Sé. Informou que durante a ação, o réu quebrou o vidro com as duas mãos e subtraiu o celular. Fez o reconhecimento na delegacia e viu bem o réu no momento em que ele quebrou o vidro. A testemunha Filipe, recordou-se vagamente do caso devido ao tempo. Estavam em patrulhamento pela Rangel Pestana e viu que o réu tinha cortes nas mãos e decidiram pela abordagem. Em buscas, o réu disse que o celular era de sua esposa e não soube esclarecer sobre os cortes de suas mãos, apresentando nervosismo pois não soube desbloquear o aparelho. Na delegacia, entraram em contato com a dona do celular e tomaram conhecimento do ocorrido.

Interrogado, o réu declarou que trabalha na roça e é viciado em crack. Tem dois processos antigos e confessou integralmente os fatos, conforme a descrição da denúncia.

Pois bem.

Incontroversa a autoria delitiva e o animus furandi.

A vítima, confirmando o teor da acusação, asseverou que no dia dos fatos, estava trabalhando com seu veículo quando foi abordada pelo réu que pedia dinheiro no trânsito. Diante de tal situação, fez sinal de que não tinha nada e assim, o réu, com as duas mãos, quebrou o vidro da janela de seu veículo e arrebatou o seu aparelho celular que estava no painel do veículo e fugiu.

Corroborando a versão da vítima, verte dos autos que no dia dos fatos as testemunhas policiais militares estavam em patrulhamento de rotina e, ao passarem pelo réu, chamou a atenção o fato dele estar com cortes nos braços na posse de um telefone celular. O acusado ao notar a presença policial mudou seu comportamento. Nisso, as testemunhas decidiram pela abordagem e constataram que o aparelho era produto de furto cometido naquela noite.

Nesse diapasão, por qualquer ângulo que se analise os fatos, restou incontroverso o animus furandi do réu quanto ao bem pertencente a vítima.

O acusado foi preso em flagrante na posse da res furtiva logo após ter furtado o aparelho da vítima, quebrando o vidro de seu veículo. De início, o réu negou que o aparelho era furtado, mas após os policiais confirmarem que o aparelho era realmente da vítima, o réu confessou a prática do delito.

Em arremate, o réu confessou em juízo a pratica delitiva.

A qualificadora do rompimento de obstáculo restou sobejamente comprovada pelo laudo pericial, que atestou que o acesso ao interior do veículo pelo rompimento do vidro da porta dianteira direita, com orientação de fora para dentro (fls. 124/132).

É o que basta para a condenação.

Passo à aplicação das penas.

Na primeira fase, atento ao tema 150 de repercussão geral do STF, quanto ao tema dos maus antecedentes, aplicando-se o entendimento em razão das condenações cuja extinção superaram a marca da prescrição da reincidência (processo nº 0000034-82.2008.8.26.0083 e nº 0077712-06.2009.8.26.0114), bem como, considerando uma condenação por fato anterior (processo nº 0000063-11.2015.8.26.0548), elevo a pena em 1/5, fixando-a em 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase, presentes duas circunstâncias agravantes de reincidência (condenações definitivas do réu perante a 24ª Vara Criminal, processo nº 0041262-52.2015.8.26.0050 – fls. 275 e perante a Vara Única de Aguaí, processo nº 0000129-67.2011.8.26.083 – fls. 276), compenso uma delas com a circunstância atenuante a confissão espontânea e ao final desta fase, exaspero a pena intermediária em mais 1/6, perfazendo 02 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão mais o pagamento de 14 dias-multa. Na terceira fase, não há incidência na pena.

Ausentes os requisitos legais, notadamente a dupla reincidência e os péssimos antecedentes, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou de conceder o sursis, porquanto tais medidas não se mostrariam socialmente recomendáveis.

Fixo o dias-multa no valor mínimo, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

Diante do exposto, julgo procedente em parte a pretensão punitiva estatal para Condenar JONAS ALVES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 02 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão mais o pagamento de 14 dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal.

Seguindo os ditames legais, o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto, pelo quantum da pena aplicada, pela dupla reincidência e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pelos mesmos motivos, não poderá recorrer em liberdade. Expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

ANTONIO MARIA PATIÑO ZORZ
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA